

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2398/2535

นาง ล้อย เจริญเลิศรัต นา
นาง ผาด แข่งขัน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา ตาราง 2

นัดก่อนจำเลยแถลงว่ามีพยานมาศาลเท่านี้ ขอเลื่อนคดีไป และพยานจำเลยคงเหลือ 2 ปาก นัดหน้าจะสืบเสร็จ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดี นัดต่อมาจำเลยสืบพยานได้อีก 2 ปากแล้ว แถลงขอเลื่อนคดีเพื่อสืบพยานอีกโจทก์แถลงคัดค้าน ดังนี้ ศาลชั้นต้นยอมชอบที่จะสั่งงดสืบพยานจำเลย เพราะจำเลยแถลงขอสืบต่อไปเพียง 2 ปากเท่านั้น การเสียค่าอ้างเอกสารตามตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ. นั้นเป็นค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ชำระตั้งแต่เมื่อส่งเอกสารเป็นต้นไปมิใช่ว่า หากไม่ชำระค่าอ้างเอกสารทันทีแล้วจะรับฟังเอกสารนั้น ๆ ไม่ได้ ผู้อ้างเอกสารย่อมมีโอกาสเสียค่าอ้างเอกสารได้เสมอ เมื่อโจทก์เสียค่าอ้างเอกสารจึงรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้.

โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้การโอนชำระหนี้จำนองเป็นโมฆะและให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนคืนสู่สภาพเดิม

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย กับบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามฟ้องให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเช่านาแก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลยให้
จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้อุทธรณ์ จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้น
อุทธรณ์ให้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของจำเลยมีว่า
ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานจำเลย ชอบหรือไม่ เห็นว่าตามรายงานกระบวนการพิจารณา
วันที่ 7 มีนาคม 2528 จำเลยแถลงว่าพยานมาศาลเท่านี้ขอเลื่อนคดีไป และพยาน
จำเลยคงเหลือ 2 ปากนัดหน้าจะสืบเสร็จ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยาน
จำเลยต่อในวันที่ 18 เมษายน 2528 ในวันดังกล่าวสืบพยานจำเลยได้อีก 2 ปากแล้ว
จำเลยแถลงขอเลื่อนคดีเพื่อสืบพยานอีกโจทก์แถลงคัดค้านศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้
สืบพยานจำเลย ดังนี้จะเห็นได้ว่าการที่ศาลสั่งดสืบพยานจำเลย เพราะจำเลยแถลง
ขอสืบต่อไปเพียง 2 ปากเท่านั้น และเป็นไปตามความประสงค์ของจำเลยแล้ว การสั่ง
ดสืบพยานจึงชอบแล้ว อนึ่งที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้เสียค่าอ้างพยานเอกสารเพິง
เสียหลังจากจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า การเสียค่าอ้างเอกสารตามตาราง 2
ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นเป็นค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ชำระตั้งแต่เมื่อส่งเอกสารเป็นต้นไป มิใช่ว่าหากไม่ชำระ
ค่าอ้างเอกสารทันทีแล้วจะรับฟังเอกสารนั้น ๆ ไม่ได้ ผู้อ้างเอกสารย่อมมีโอกาสเสีย
ค่าอ้างเอกสารได้เสมอ ดังนั้น เมื่อโจทก์เสียค่าอ้างเอกสารจึงรับฟังเอกสารดังกล่าว
เป็นพยานได้..."

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>